RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 277.840 SANTA CATARINA

RELATORA	**: MIN. CÁRMEN LÚCIA**
RECTE.(S)	: FABIO LIMA BRASIL
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. *PENAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. HABITUALIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO ORDINÁRIO EM* HABEAS CORPUS *PARCIALMENTE PROVIDO.*

Relatório

1. Recurso ordinário em *habeas corpus*, sem requerimento de medida liminar, interposto por Fábio Lima Brasil, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 20.8.2026 a 26.8.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no *Habeas Corpus* n. 1.092.985/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.

O caso

2. Consta dos autos que, em 3.2.2022, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra o recorrente, pela prática do crime de furto simples, pois, "*no dia 2 de novembro de 2021 (terça-feira), por volta das 8h10min, no interior do Supermercado Machado,* (...) [em] *Tubarão-SC, o denunciado FÁBIO LIMA BRASIL* (...) *subtraiu para si 8 (oito) barras de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 019C-A320-7C7A-ECC3 e senha C844-87E6-440A-C34E

chocolate e 1kg de coração de frango, bens avaliados em R$ 103,41 (...), *de propriedade da vítima, escondendo os itens debaixo das vestes e deixando o local na posse mansa e pacífica das* res furtivae, *quando foi flagrado e interpelado pelo funcionário Fernando Luiz Miquelan Seixas, que acionou a Polícia Militar, recebendo o denunciado voz de prisão, sendo solto em audiência de custódia e preso novamente pelo mesmo fato em outro supermercado da cidade em 26.12.2021 (APF 5015439-57.2021.8.24.0075), além de ser portador de registros criminais*" (e-doc. 7).

3. Em 29.10.2025, no Processo n. 5000997-52.2022.8.24.0075/SC, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tubarão/SC condenou o recorrente, pelo crime de furto simples, às penas de um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa (e-doc. 13).

4. Em 19.3.2026, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento à apelação do recorrente e manteve a condenação e a dosimetria impostas pelo juízo de origem, em acórdão com esta ementa:

> "*DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES CONSUMADO. RECURSO DEFENSIVO. MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DE REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME AFASTADA A ALEGAÇÃO DE TENTATIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO*" (fl. 6, e-doc. 19).

5. Em 28.4.2026, indicando como autoridade coatora o Tribunal estadual, foi impetrado o *Habeas Corpus* n. 1.092.985/SC no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para absolver o recorrente, sob alegação de incidência do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, alterar o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto (e-doc. 3).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 019C-A320-7C7A-ECC3 e senha C844-87E6-440A-C34E

6. Em 6.5.2026, o então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 23) e, em sessão virtual de 20.8.2026 a 26.8.2026, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:

> "*DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM* HABEAS CORPUS *LIMINARMENTE INDEFERIDO. FURTO SIMPLES.* WRIT *SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.*
>
> *1. O* habeas corpus *não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, admitindo-se a concessão de ofício apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade.*
>
> *2. O princípio da insignificância, a despeito do reduzido valor da* res furtiva*, não incide quando evidenciada a habitualidade delitiva. No caso, a existência de condenação anterior transitada em julgado, de ação penal em curso por crime patrimonial e a confissão do agravante de que subtraiu os bens para trocá-los por pedras de* crack*, afastam o reduzido grau de reprovabilidade exigido para o reconhecimento da atipicidade material.*
>
> *3. A reincidência constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso.*
>
> *4. Agravo regimental improvido*" (fl. 1, e-doc. 60).

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em *habeas corpus*.

O recorrente alega que "*todo este custoso processo criminal, que onera o erário e toma tempo de muitos servidores públicos, foi instaurado para apurar a subtração de 8 barras de chocolate e 1kg de coração de frango, avaliados em meros R$ 103,41, ou seja, equivalente a 9,4% do salário mínimo à época do fato*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 019C-A320-7C7A-ECC3 e senha C844-87E6-440A-C34E

(R$ 1.100,00), produtos que foram integralmente restituídas à vítima (Supermercado Machado) e sem nenhuma consequência social" (fl. 3, e-doc. 69).

Assevera que, "*considerando-se que o princípio da insignificância exclui a tipicidade objetiva (tipicidade material), o fundamento invocado pelo STJ – de que não cabe a insignificância em razão da reincidência do acusado – é inválido*" (fl. 7, e-doc. 69).

Salienta que "*a) tratou-se de furto na modalidade simples (CP, art. 155,* caput*), sendo, portanto, a modalidade menos reprovável do crime patrimonial; b) a conduta imputada foi bastante tosca: a subtração frustrada de 8 barras de chocolate e 1kg de coração de frango com valor de R$ 103,41 que equivale a 9,4% do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 1.100,00); c) a* res furtiva *tem natureza alimentar, aproximando-se de um furto famélico; d) a vítima (Supermercado Machado) não suportou nenhum prejuízo no caso concreto, porque os produtos foram recuperados pelo funcionário da loja; e) o histórico criminal do paciente é composto por apenas uma única condenação por fato remoto (com trânsito em julgado em 2013), o que não justifica, por si só, o afastamento desproporcional da atipicidade da conduta irrelevante que lhe foi imputada no caso concreto*" (fl. 7, e-doc. 69).

Ressalta que, "*caso não seja acolhida a tese principal, ainda assim deverá ser concedida a ordem para alterar o regime inicial de pena imposto ao paciente, sendo absolutamente desproporcional o regime inicial semiaberto para a pena de 1 ano de reclusão, por furto simples insignificante. É caso de fixação excepcional do regime inicial aberto ao acusado reincidente*" (fl. 8, e-doc. 69).

Pede provimento do recurso ordinário para reformar o acórdão recorrido, "*de modo a absolver o paciente, tendo em vista a atipicidade material de sua conduta (CPP, art. 386, III) e, subsidiariamente, modificar o regime inicial de pena imposto ao paciente para o regime aberto. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o* habeas corpus*, seja a ordem concedida de ofício, diante da*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 019C-A320-7C7A-ECC3 e senha C844-87E6-440A-C34E

manifesta ilegalidade " (fl. 10, e-doc. 69).

O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 89).

Examinada a matéria posta à apreciação, **DECIDO**.

8. O recorrente foi condenado às penas de um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do crime de furto simples.

Tem-se nos autos que, em 2.11.2021, o recorrente subtraiu de estabelecimento comercial "*8 (oito) barras de chocolate e 1kg de coração de frango, bens avaliados em R$ 103,41*" (e-doc. 7).

9. Na sentença condenatória, afastou-se a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância ao recorrente:

> "*Interrogado em juízo, o acusado Fabio Lima Brasil confessou a prática do delito patrimonial. Confirmou que à época dos fatos furtou as barras de chocolate e a carne no supermercado pois era usuário de drogas e iria trocar os objetos por pedras de* crack. (...)
>
> *O funcionário do supermercado, gerente Fernando Luiz Miquelan Seixas, ouvido em juízo, também confirmou a versão apresentada na fase pré-processual. Declarou que, ao notar as vestes suspeitas do acusado, iniciou o monitoramento visual desde sua entrada no local. Confirmou, por meio das câmeras de segurança, que o réu ocultou mercadorias nas vestes. A abordagem ocorreu na saída, após o acusado passar pelos caixas sem efetuar o pagamento. Conduzido ao escritório, retirou os itens, sendo então acionada a autoridade.* (...)
>
> *Não está demonstrada a possibilidade de aplicação do referido princípio. Isso porque, para a aplicação de tal princípio, exige-se que os fatos delituosos sejam dotados de mínima ofensividade, desprovidos de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 019C-A320-7C7A-ECC3 e senha C844-87E6-440A-C34E

> *periculosidade social, tenham reduzido grau de reprovabilidade e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva.* (...)
>
> *No caso em apreço, verifica-se que tais vetores não restaram preenchidos, porque o réu é reincidente em crime contra o patrimônio (autos n. 84062420098240075 – extinção da pena em 11/11/2021), o que, além de servir para o agravamento da pena pela reincidência, pode ser utilizado para afastar o reconhecimento do instituto aqui analisado, em virtude da demonstração do alto grau de periculosidade social.* (...)
>
> *Dessa forma, considerando que Fabio Lima Brasil possui condenação por crime contra o patrimônio, além de processo ainda em andamento também por furto (autos n. 50041453720238240075), indevido o emprego do princípio da insignificância*" (fls. 2-4, e-doc. 13).

10. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância à espécie, sob estes fundamentos:

> "*Quanto à pretendida aplicação do princípio da insignificância, verifica-se que, embora o valor da* res furtiva *(R$ 103,41) represente percentual relativamente baixo em relação ao salário mínimo vigente à época dos fatos, a tese defensiva não prospera. É que o reconhecimento da atipicidade material exige o preenchimento cumulativo de quatro vetores objetivos, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.* (...)
>
> *No caso vertente, a reiteração delitiva, demonstrada pela condenação anterior transitada em julgado em 21/05/2013, com extinção da pena em 11/11/2021, e pelo processo em curso sob n. 5004145-37.2023.8.24.0075, também por furto, revela habitualidade criminosa incompatível com o reconhecimento da bagatela. Vale lembrar que o direito penal não pode se mostrar indiferente diante de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 019C-A320-7C7A-ECC3 e senha C844-87E6-440A-C34E

condutas que, conquanto de pequeno valor individual, demonstram persistência na prática de ilícitos patrimoniais, sob pena de se estimular a impunidade e o desrespeito ao patrimônio alheio. (...)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afastar a aplicação do princípio da bagatela em casos de reincidência e existência de ações penais em curso, considerando que tais circunstâncias evidenciam maior reprovabilidade da conduta. (...)

Por outro lado, embora a defesa invoque precedentes do Supremo Tribunal Federal admitindo a aplicação excepcional do princípio da insignificância para reincidentes em situações de isolada lesividade (HCs 243293 e 235241), a hipótese dos autos revela que o apelante demonstra profissionalismo na prática de ilícitos patrimoniais, tendo cometido novo crime no mesmo estabelecimento em curto lapso temporal após a extinção da pena anterior. Tal contumácia afasta o reduzidíssimo grau de reprovabilidade exigido para o benefício.

Com isso, mantém a decisão que julgou indevido o emprego do princípio da insignificância" (fls. 3-4, e-doc. 17).

11. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

"*Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.* (...)

Outrossim, inexistente laudo de avaliação, torna-se impossível verificar se os bens furtados eram de pequena monta, requisito indispensável para a aferição da expressividade ou não da lesão jurídica provocada e, consequentemente, para a aplicação do princípio da insignificância. (...)

Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, no tocante à aplicação do princípio da insignificância, porque

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 019C-A320-7C7A-ECC3 e senha C844-87E6-440A-C34E

> *foi demonstrada a contumácia na prática de crimes patrimoniais e o paciente é reincidente em delitos patrimoniais*" (fls. 3-5, e-doc. - grifos nossos).

12. Registre-se que as instâncias antecedentes afastaram a aplicação do princípio da insignificância em razão das circunstâncias específicas do caso.

O juízo de origem expôs que "*o réu é reincidente em crime contra o patrimônio (autos n. 84062420098240075 – extinção da pena em 11/11/2021), o que, além de servir para o agravamento da pena pela reincidência, pode ser utilizado para afastar o reconhecimento do instituto aqui analisado, em virtude da demonstração do alto grau de periculosidade social.* (...) [O recorrente] *possui condenação por crime contra o patrimônio, além de processo ainda em andamento também por furto (autos n. 50041453720238240075), indevido o emprego do princípio da insignificância*" (fl. 4, e-doc. 13).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou que "*a reiteração delitiva, demonstrada pela condenação anterior transitada em julgado em 21/05/2013, com extinção da pena em 11/11/2021, e pelo processo em curso sob n. 5004145-37.2023.8.24.0075, também por furto, revela habitualidade criminosa incompatível com o reconhecimento da bagatela*" (fl. 3, e-doc. 19).

13. A reprovabilidade da conduta impeditiva da aplicação do princípio da insignificância foi analisada. Concluiu-se que, pela legislação de regência e pela jurisprudência sedimentada nos Tribunais, a conduta do recorrente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – absolvição por atipicidade material – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente.

Na espécie em exame, a habitualidade criminosa do recorrente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 019C-A320-7C7A-ECC3 e senha C844-87E6-440A-C34E

impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta. O Estado-Juiz não pode deixar de avaliar esse elemento para levar a efeito sua função de processar, julgar e concluir o que se mostrar relevante, para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.

14. No julgamento dos *Habeas Corpus* ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que "*a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo ('conglobante'), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados*".

15. Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:

> "*AGRAVO REGIMENTAL NO* HABEAS CORPUS. *PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO*" (HC n. 249.288-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).
>
> "*AGRAVO REGIMENTAL NO* HABEAS CORPUS. *PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO*" (HC n. 235.903-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).
>
> "*Direito processual penal. Agravo regimental em* habeas corpus. *Sonegação fiscal. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 019C-A320-7C7A-ECC3 e senha C844-87E6-440A-C34E

Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)

3. O Plenário desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. No caso, há registros criminais pretéritos em nome do réu, a indicar a reiteração delitiva e, por consequência, obstar o reconhecimento da atipicidade material do fato. (...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 221.546-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

"*Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em* habeas corpus*. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.*

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. (...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento" (RHC n. 208.954-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2022).

"Habeas corpus. *Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada.* (...)

2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 019C-A320-7C7A-ECC3 e senha C844-87E6-440A-C34E

> *nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF).* (...)
>
> *4. Ordem denegada*" (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).

16. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.

O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas social e juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, não podem ser tidos como bagatelas, devendo submeter-se ao direito penal.

A comprovada a reiteração delitiva do recorrente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva, sem consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para análise do caso.

Não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela considerada no direito para acolhimento desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 019C-A320-7C7A-ECC3 e senha C844-87E6-440A-C34E

furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo recorrente.

17. Na espécie, o juízo sentenciante estabeleceu o regime semiaberto para cumprimento de pena, pois, "*conquanto a pena definitiva tenha sido fixada em 1 (um) ano, inferior a 4 (quatro) anos, o acusado é reincidente, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso do que o aberto*" (fls. 5-6, e-doc. 13).

Ao manter o regime inicial semiaberto, o Tribunal estadual decidiu que "*a sentença não se baseou exclusivamente na reincidência, mas também em elementos concretos extraídos dos autos, quais sejam, a existência de ação penal em curso por delito patrimonial e a habitualidade delitiva evidenciada pela prática reiterada de crimes contra o patrimônio*" (fl. 4, e-doc. 19).

Portanto, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade mostra-se desproporcional.

No julgamento dos *Habeas Corpus* ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu que, se o princípio da insignificância for afastado pela reincidência do agente, "*eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º,* c, *do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade*".

Embora afastada a incidência do princípio da insignificância na espécie, os elementos jurídicos a serem enfatizados para definição do início de cumprimento da pena impõem a fixação de regime aberto de reclusão com base na proporcionalidade da medida penal adotada.

18. Pelo exposto, **dou parcial provimento ao recurso ordinário em *habeas corpus*, apenas para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente pelo**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 019C-A320-7C7A-ECC3 e senha C844-87E6-440A-C34E

juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tubarão/SC na Ação Penal n. 5000997-52.2022.8.24.0075/SC, e determino ao juízo competente para a execução criminal que examine a necessidade de adoção de medidas simultâneas a serem aplicadas na espécie, para garantir eficácia no controle do cumprimento da pena.

Comuniquem-se os termos desta decisão ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no *Habeas Corpus* n. 1.092.985/SC; ao Desembargador Volnei Celso Tomazini, Relator da Apelação Criminal n. 5000997-52.2022.8.24.0075/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina; e ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tubarão/SC (Ação Penal n. 5000997-52.2022.8.24.0075/SC), com urgência, para ciência e adoção das providências necessárias ao imediato cumprimento desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 2 de outubro de 2026.

Ministra **CÁRMEN LÚCIA**
Relatora

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 019C-A320-7C7A-ECC3 e senha C844-87E6-440A-C34E